**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO CLARO FICTÍCIO – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Autos nº 0007788-99.2025.8.21.0780

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL oferece

**DENÚNCIA**

em face de ANDRÉ LUIZ FABULADO, brasileiro, solteiro, representante comercial, RG nº 77.777.777 SSP/RS, CPF nº 777.777.777-77, nascido em 18/08/1988, residente na Rua da Névoa Fictícia, nº 12, Bairro Miragem Sul, Rio Claro Fictício/RS, pelos fatos a seguir.

**DOS FATOS**

No dia 02 de julho de 2025, por volta das 02h20min, na Avenida Beira-Rio Imaginária, o denunciado conduzia o veículo GM/Fictício, placa ABC-0000, quando foi abordado em blitz de fiscalização de trânsito.

Segundo os agentes, o denunciado apresentava "odor etílico, olhos avermelhados e fala pastosa". Foi-lhe oferecido o teste do etilômetro (bafômetro), ao qual o denunciado se RECUSOU expressamente a soprar, invocando o direito de não produzir prova contra si mesmo. Também não foi colhido material para exame de sangue, por igual recusa do condutor.

Diante da recusa, os agentes lavraram termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, baseado exclusivamente na percepção visual dos policiais, sem realização de exame clínico por médico e sem qualquer aferição objetiva do teor alcoólico.

Não houve acidente, vítima ou dano. O veículo trafegava, segundo o próprio auto, "em velocidade compatível".

**DA TIPIFICAÇÃO**

Ante o exposto, o denunciado ANDRÉ LUIZ FABULADO está incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997).

**DO PEDIDO**

Requer o Ministério Público o recebimento da denúncia, a citação do denunciado, a instrução e, ao final, a condenação. O denunciado respondeu em liberdade.

**ROL DE TESTEMUNHAS**

1. Agente de Trânsito Fulano;
2. Policial Militar Beltrano.

Rio Claro Fictício, 09 de julho de 2025.

PROMOTOR DE JUSTIÇA Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul